

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH SHAH ALAM DI NEGERI
SELANGOR DARUL EHSAN**

Rayuan No: 10000-026-0105-2022

Antara

Hidayati binti Md. Nor

...Perayu

Lwn

Zulkifli bin Mamat

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SHAH ALAM DI NEGERI
SELANGOR DARUL EHSAN**

Kes Saman No: 10300-026-0161-2018

Antara

Hidayati binti Md. Nor

...Plaintif

Lwn

Zulkifli bin Mamat

...Defendan

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Rayuan
No.: 2303-A0010-001-0032, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin
(Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel), YA Puan
Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Panel),
Pada 1 Ogos 2024 bersamaan 26 Muharram 1446H]**

Peguam Syarie

Perayu : *Tuan Musa bin Awang dan Tuan Hilmi bin Halim daripada
Tetuan M.A & Associates.*

Responden : *Tuan Abdullah Annuar bin Sahri dan Tuan Md Taufeq Al Amin
bin Sahri daripada Tetuan Anuar Taufeq Junid & Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kehidupan rumah tangga tidak selalunya indah, adakalanya ditimpa badai. Bagi pasangan yang telah bercerai, tautan hubungan tidak seharusnya putus begitu sahaja kerana masih wujud anak-anak yang menagih kasih sayang daripada kedua-duanya. Anak-anak yang melalui fasa perceraian kedua ibu bapa perlu dibantu dengan dipastikan keperluan fizikal dan emosi mereka dipenuhi.

[2] Kes ini merupakan suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu melalui suatu Notis Rayuan bertarikh 25.10.2022 terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam dalam kes Tuntutan Ubah Perintah Hak Jagaan dan Nafkah Anak yang diberikan pada 11/10/2022 dalam kes Mal No.: 10300-026-0161-2018 (Selepas ini disebut sebagai “Perintah Tersebut”).

FAKTA KES

[2] Perayu dan Responden telah bernikah pada 28.5.2005 di Petaling Jaya, Selangor dan telah bercerai pada 20.1.2016. Sepanjang perkahwinan Perayu dan Responden, mereka telah dikurniakan dengan dua cahaya mata iaitu Nur Anis Marsha binti Zulkifli dan Nur Anis Qaisara binti Zulkifli.

[3] Pada 11.5.2016, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam telah mengeluarkan perintah berdasarkan persetujuan bersama yang dicapai di antara Perayu dan Responden sebagaimana berikut:

1. *Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan anak (hadhanah) ini diberikan kepada Plaintiff (ibu) atas anak-anak yang bernama:*
 - i. *Nur Anis Marsha binti Zulkifli*
 - ii. *Nur Anis Qaisara binti Zulkifli*
2. *Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bermalam dengan anak-anak tersebut diberikan kepada Defendan (bapa) Pada bila-bila masa yang munasabah dengan pengambilan dan penghantaran anak tersebut dibincangkan secara bersama dan atas persetujuan pihak-pihak.*
3. *Mahkamah memutuskan bahawa hak kuasa atau kebenaran untuk segala urusan rasmi yang melibatkan anak-anak tersebut akan dikongsi secara bersama antara Plaintiff dan Defendan secara lisan atau bertulis mengikut kesesuaian keadaan, tempat dan waktu.*
4. *Mahkamah perintahkan agar pihak-pihak sentiasa berhubung dengan baik walaupun sudah tidak lagi tinggal bersama demi kebaikan dan kebajikan anak-anak tersebut.*
5. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff dan/atau Defendan hendaklah memaklumkan kepada pihak satu lagi sekiranya berlaku sebarang musibah atau sakit ke atas anak-anak tersebut semasa dalam jagaan mana-mana pihak.*
6. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff dan Defendan dan/atau ahli keluarga masing-masing dilarang dan ditegah daripada menceroboh atau mengganggu Plaintiff dan Defendan semasa proses bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut.*

7. *Mahkamah memerintahkan mana-mana pihak dilarang buat kacau ganggu terhadap pihak yang satu lagi serta dilarang menghasut anak-anak tersebut untuk membenci pihak yang satu lagi demi menjaga kehormatan pihak-pihak.*
8. *Mahkamah memerintahkan Defendan menyediakan nafkah kepada anak-anak tersebut RM800.00 sebulan dengan dimasukkan ke dalam akaun Plaintiff di Maybank (No. Akaun: 162311789264) pada atau sebelum 10hb setiap bulan mulai mei 2016 dan ke hadapan sehingga anak-anak tersebut berusia 18 tahun dan tanpa gagal.*
9. *Mahkamah mengarahkan agar pihak Plaintiff dan Defendan bersikap bertolak ansur dan saling bekerjasama berkenaan hak bersama anak-anak tersebut dengan meletakkan kebajikan (kemaslahatan) anak-anak sebagai yang paling afdal dan terutama.*

[5] Perayu pada 5.3.2018 melalui kes Saman No.: 10200-028-0233-2016 telah memfailkan tuntutan bagi mengubah Perintah tersebut sebagaimana berikut:

- 5.1 Terma 4 diubah kepada Mahkamah perintahkan agar Defendan berhubung terus dengan anak-anak tersebut bagi tujuan hak lawatan dan bermalam. Bagi maksud pelaksanaan perenggan ini, Defendan hendaklah menyediakan telefon mudah alih dan nombor telefon bagi Defendan berkomunikasi terus dengan anak-anak tersebut.
- 5.2 Terma 8 diubah kepada RM3000 sebulan bagi seorang anak berjumlah RM6000 bagi dua anak dimasukkan ke dalam akaun Plaintiff mulai tarikh perintah ini dikeluarkan sehingga anak-anak berusia 18 tahun

atau hingga anak-anak tamat pelajaran atau latihan lanjut di pusat pengajian tinggi.

5.3. Tambahan terma:

Defendan menyediakan keperluan awal persekolahan anak-anak sebanyak RM1500 berjumlah RM3000 untuk dua anak dengan dimasukkan ke dalam akaun Plaintiff pada atau sebelum 10 hari bulan Disember setiap tahun mulai 2018 dan ke hadapan sehingga anak-anak tamat persekolahan tingkatan 5.

Defendan menyediakan keperluan Hari Raya Aidilfitri RM1500 berjumlah RM3000 untuk 2 anak pada atau sebelum 10 hari bulan Disember setiap tahun mulai 2018 dan ke hadapan sehingga anak-anak tersebut bekerja atau bersuami.

[6] Pihak Responden telah memfailkan Pembelaan dan Tuntutan Balas terhadap tuntutan Perayu tersebut. Dalam Tuntutan Balasnya, Responden telah mengemukakan tuntutan seperti berikut:

1. Hak penjagaan anak-anak bagi dua (2) orang anak iaitu Nur Anis Marsha binti Zulkifli dan Nur Anis Qaisara binti Zulkifli yang sebelum ini atas persetujuan diberikan kepada Plaintiff diubah dan diberikan hak jagaan anak-anak tersebut kepada Defendan.
2. Atau Mahkamah perintahkan hak bersama dan bermalam kepada Defendan terhadap anak-anak tersebut diubah seperti mana berikut:

2.1 Mahkamah Yang Mulia ini menetapkan tarikh dan masa untuk sesi lawatan dan bersama serta bermalam dengan anak-anak iaitu

pada setiap minggu kedua (2) dan minggu keempat (4) dengan Defendan dibenarkan mengambil anak pada setiap hari Jumaat jam 6 petang dan dihantar semula pada hari Ahad jam 6 petang.

2.2 Mahkamah memberikan hak bersama anak-anak separuh/sebahagian semasa cuti sekolah anak-anak kepada Defendan.

2.3 Mahkamah memberikan hak bersama dengan anak-anak pada hari raya Aidilfitri dan Hari raya Aidil Adha kepada Defendan secara berselang tahun perayaan bermula pada tahun 2018.

2.4 Mahkamah memberikan hak kepada Defendan semasa keadaan kecemasan dan keraian untuk mengambil dan bersama anak-anak tersebut.

[7] Bagi Tuntutan Ubah Perintah yang difailkan Perayu, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 11.10.2022 telah membuat perintah seperti berikut:

Mahkamah menolak tuntutan ini berdasarkan seksyen 77 EUUKIS 2003.

[8] Perayu yang tidak berpuashati dengan Perintah bertarikh 11.10.2022 tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 25.10.2022 terhadap keseluruhan Perintah tersebut dengan mengemukakan empat Alasan Rayuan sebagaimana di muka surat 261 - 263 Rekod Rayuan. Alasan-alasan Rayuan tersebut adalah seperti berikut:

8.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan menolak tuntutan Perayu secara keseluruhannya

berdasarkan seksyen 77 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri selangor) 2003 yang mana dalam Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di muka surat 9 perenggan 18 menyatakan dapatannya bahawa ***"Dalam penelitian dan pengamatan mahkamah, Plaintiff dalam tuntutan banyak memfokuskan isu nafkah tetapi sepatutnya isu tersebut hendaklah lebih diperincikan dalam medium atau forum yang berbeza.."*** tanpa YA Hakim Bicara menyatakan apakah "medium" dan "forum" yang berbeza tersebut, sedangkan tuntutan ubah perintah persetujuan oleh Perayu telah memenuhi kehendak peruntukan undang-undang dan Penghakiman Persetujuan Hadhanah bertarikh 11.5.2016 dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah termasuk berkenaan dengan perintah bayaran nafkah kepada dua (2) orang anak-anak tersebut.

8.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila memutuskan menolak tuntutan Perayu secara keseluruhannya berdasarkan seksyen 77 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri selangor) 2003 yang mana dalam Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di muka surat 9 perenggan (18) menyatakan dapatannya ***".. Mahkamah yakin dan percaya bahawa tuntutan Plaintiff ini perlu diadili oleh mahkamah hanya berdasarkan kepada tuntutan Plaintiff berkenaan dengan hak lawatan, bersama dan bermalam sahaja. Ini kerana terdapat perubahan matan bagi anak-anak tersebut yang sudah mencapai umur yang mumayyiz dan bukan isu berkenaan nafkah anak-anak tersebut"*** sedangkan Tuntutan Ubah Perintah Persetujuan oleh Perayu di perenggan (12.1) Pernyataan Tuntutan bertarikh 5 Mac 2018 telah memohon Mahkamah Yang Mulia untuk mengubah kandungan di

perenggan (4) Penghakiman Persetujuan Hadhanah bertarikh 11.5.2016 tersebut adalah berkaitan komunikasi dengan anak-anak bagi tujuan hak lawatan dan bermalam;

8.3YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila memutuskan menolak tuntutan Perayu secara keseluruhannya sedangkan Perayu sama ada melalui keterangan Perayu, dokumen-dokumen yang dikemukakan serta berdasarkan keterangan Responden, telah membuktikan kepada Mahkamah bahawa telah wujud hal dan keadaan yang membawa kepada alasan yang munasabah dan untuk kebajikan anak-anak tersebut untuk mengubah perenggan (4) Penghakiman Persetujuan Hadhanah agar Responden berhubung terus dengan anak-anak tersebut bagi tujuan lawatan dan bermalam anak-anak tersebut dan supaya Responden menyediakan telefon mudah alih dan nombor telefon bagi tujuan Responden berkomunikasi terus dengan anak-anak tersebut;

8.4YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan hukum Syarak apabila memutuskan menolak tuntutan Perayu secara keseluruhannya berdasarkan seksyen 77 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri selangor) 2003 sedangkan Perayu sama ada melalui keterangan Perayu, dokumen-dokumen yang dikemukakan serta berdasarkan keterangan Responden, telah membuktikan kepada Mahkamah bahawa telah berlaku perubahan matan, hal dan keadaan yang membawa kepada alasan yang munasabah dan untuk kebajikan anak-anak tersebut untuk mendapatkan keperluan nafkah semasa, keperluan awal persekolahan, kos keperluan dan penyediaan Hari Raya Aidilfitri anak-anak tersebut sesuai dan/ atau selari dengan keadaan ekonomi semasa DAN pertambahan usia anak-anak tersebut.

[9] Responden pada 1.112022 telah memfailkan Notis Rayuan Balas sebagaimana di muka surat 257 - 258 Rekod Rayuan dan Rayuan Balas tersebut dikemukakan atas alasan berikut:

1. Tiada penghakiman berkaitan Tuntutan Balas Responden di dalam kes tersebut di mana Responden memohon kepada Mahkamah Yang Mulia seperti berikut:

- a) Hak penjagaan anak-anak bagi dua (2) orang iaitu Nur Anis Marsha binti Zulkifli dan Nur Anis Qaisara binti Zulkifli;
- b) atau Mahkamah Yang Mulia ini perintahkan hak bersama dan bermalam kepada Responden/Defendan terhadap anak tersebut diubah dengan Mahkamah Yang Mulia ini menetapkan tarikh dan masa untuk sesi lawatan dan bersama serta bermalam dengan anak-anak iaitu pada setiap minggu kedua (2) dan minggu keempat (4) dan Responden/Defendan dibenarkan mengambil anak pada setiap hari Jumaat jam 6 petang dan dihantar semula pada hari Ahad jam 6 petang.
- c) Mahkamah memberikan hak bersama anak-anak separuh/sebahagian semasa cuti sekolah anak-anak kepada Responden/Defendan.
- d) Mahkamah memberikan hak bersama dengan anak-anak pada Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha kepada Responden/Defendan secara berselang tahun perayaan.

- e) Mahkamah memberikan hak kepada Responden/Defendan semasa keadaan kecemasan dan keraian untuk mengambil dan bersama dengan anak-anak tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Berdasarkan Alasan Rayuan Perayu dan Notis Rayuan Balas Responden juga setelah kami meneliti Hujah-hujah Bertulis daripada pihak Perayu dan Responden, kami berpendapat wujud dua isu yang perlu kami ulas dan putuskan dalam rayuan ini iaitu:

- 1. Sama ada wujud atau tidak kekhilafan yang telah dilakukan oleh YA Hakim Bicara dalam menolak Tuntutan Ubah Perintah yang dikemukakan oleh Pihak Perayu melalui perintah yang dikeluarkan pada tarikh 11.10.2022.**
- 2. Sama ada tindakan YA Hakim Bicara tidak memutuskan Tuntutan Balas yang dikemukakan oleh pihak Responden merupakan suatu kekhilafan atau sebaliknya.**

[11] Bagi merungkaikan kedua-dua isu ini, kami perlu merujuk semula kepada Alasan Rayuan yang dikemukakan Perayu, Alasan dalam Notis Rayuan Balas Responden, Nota Perbicaraan yang dikandungkan dalam Rekod Rayuan kes ini dan juga Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara.

[12] Berdasarkan Nota Perbicaraan dalam muka surat 192 - 214 Rekod Rayuan, kami dapati proses perbicaraan di mahkamah bicara berjalan dengan teratur dan sempurna mengikut prosedur perbicaraan yang telah ditetapkan dengan

dimulakan oleh keterangan utama pihak Plaintiff pada tarikh 27.5.2019, diikuti sesi soal balas Plaintiff pada 5.11.2019, 23.3.2020, 8.7.2020, dan sesi soal semula Plaintiff pada 1.10.2020. Defendan telah mula memberikan keterangan utamanya pada 8.11.2021, Soal Balas Defendan pada 12.1.2022 dan soal semula Defendan pada 30.5.2022 diikuti dengan pemfailan Hujah Bertulis masing-masing dan kemudiannya keputusan oleh YA Hakim Bicara.

[13] Namun begitu, setelah kami meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara kami dapati wujud kekeliruan dalam ulasan YA Hakim Bicara di perenggan [18] penghakiman iaitu di muka surat 250 Rekod Rayuan apabila YA Hakim Bicara menyatakan ***“Dalam penelitian dan pengamatan Mahkamah, Plaintiff dalam tuntutananya banyak memfokuskan isu nafkah tetapi sepatutnya isu tersebut hendaklah lebih diperincikan dalam medium atau forum yang berbeza.”*** sedangkan tuntutan ubah perintah yang dikemukakan oleh pihak Perayu adalah termasuk untuk mengubah perintah berkaitan terma nafkah anak yang terkandung dalam terma 8 Perintah bertarikh 11.5.2016. YA Hakim Bicara juga telah tidak menjelaskan tentang maksud ***“medium atau forum yang berbeza”*** bagi perincian tuntutan berkaitan isu nafkah sebagaimana yang dinyatakan tersebut.

[14] Begitu juga dapatan yang dinyatakan oleh YA Hakim Bicara dalam perenggan yang sama sebagaimana yang dibangkitkan dalam Alasan Rayuan kedua pihak Perayu yang mana YA Hakim Bicara telah pun membuat dapatan berikut ***“.. Mahkamah yakin dan percaya bahawa tuntutan Plaintiff ini perlu diadili oleh mahkamah hanya berdasarkan kepada tuntutan Plaintiff berkenaan dengan hak lawatan, bersama dan bermalam sahaja. Ini kerana terdapat perubahan matan bagi anak-anak tersebut yang sudah mencapai umur yang mumayyiz dan bukan isu berkenaan nafkah anak-anak tersebut”*** sedangkan dalam perenggan [24] penghakiman tersebut YA Hakim Bicara telah menolak

tuntutan Ubah Perintah Perayu atas alasan Perayu telah gagal membuktikan dengan sewajarnya mengapa penghakiman bertarikh 11.5.2016 tersebut perlu diubah. Situasi ini menyebabkan berlakunya pertentangan dalam dapatan YA Hakim Bicara yang menjadikannya satu kekhilafan yang perlu kami perbetulkan.

[15] Berkenaan dengan isu Tuntutan Balas Responden sebagaimana di perenggan [9] penghakiman ini, berdasarkan penelitian berkali-kali kami kepada dokumen alasan penghakiman YA Hakim Bicara, kami tidak menemui sebarang ulasan YA Hakim Bicara berkenaan dengan Tuntutan Balas pihak Responden sama ada diterima atau ditolak sedangkan menjadi tanggungjawab YA Hakim Bicara untuk memutuskan Tuntutan Balas yang dikemukakan. Berpanduan seksyen 66 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMS), kedudukan Tuntutan Balas adalah sama seperti Pernyataan Tuntutan cuma ia mengandungi tuntutan-tuntutan daripada pihak Responden.

Tuntutan balas

66. (1) Tiap-tiap tuntutan balas hendaklah mengandungi perkara dan butir-butir yang sama seperti pernyataan tuntutan dan hendaklah ditandatangani oleh defendan atau Peguam Syariannya.

Justeru itu, kegagalan YA Hakim Bicara untuk membuat keputusan berkenaan Tuntutan Balas Responden ini juga merupakan suatu kekhilafan yang juga perlu diperbaiki.

[16] Dalam hal ini, kami berpendapat sewajarnya YA Hakim Bicara mengulas setiap tuntutan yang dikemukakan dalam pliding dan menyatakan dapatannya sama ada tuntutan-tuntutan yang dikemukakan tersebut mempunyai asas serta

berjaya dibuktikan atau sebaliknya. Kegagalan YA Hakim Bicara untuk mengulas tentang perkara-perkara ini adalah merupakan suatu kekhilafan yang membawa maksud seolah-olah tuntutan Ubah Perintah ini masih belum dibereskan dengan sempurna. Situasi ini memerlukan campurtangan daripada kami dan pada peringkat rayuan ini kami berpendapat adalah menjadi tanggungjawab kami untuk memperbetulkan segala khilaf yang wujud.

[17] Berdasarkan kes Tuntutan Ubah Perintah sebagaimana yang kami nyatakan dalam perenggan [5] di atas, Perayu semasa di Mahkamah Bicara telah membuat tuntutan untuk mengubah terma perintah berkenaan terma 4 dan Terma 8. Terma 4 perintah adalah seperti berikut:

4. Mahkamah perintahkan agar pihak-pihak sentiasa berhubung dengan baik walaupun sudah tidak lagi tinggal bersama demi kebaikan dan kebajikan anak-anak tersebut.

Perayu telah memohon agar terma 4 di atas diubah kepada terma berikut:

“Mahkamah perintahkan agar Defendan berhubung terus dengan anak-anak tersebut bagi tujuan hak lawatan dan bermalam. Bagi maksud pelaksanaan perenggan ini, Defendan hendaklah menyediakan telefon mudah alih dan nombor telefon bagi Defendan berkomunikasi terus dengan anak-anak tersebut”.

[18] Perayu dalam hujahannya menyatakan bahawa tuntutan Perayu untuk mengubah kandungan terma 4 perintah tersebut adalah berkaitan dengan komunikasi antara Responden dengan anak-anak tersebut bagi melaksanakan sesi lawatan dan bermalam. Responden dalam hujahannya menyatakan YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak mengubah terma perintah tersebut

kerana tidak berlaku perubahan matan yang menyebabkan Responden tidak melaksanakan cadangan perubahan perintah yang dituntut oleh Perayu tersebut.

[19] Sebelum kami mengulas berkenaan sama ada wujud atau tidak perubahan matan dalam tuntutan ini, kami perlu meneliti terlebih dahulu terma 4 perintah tersebut. Berdasarkan penelitian kami terhadap terma 4 ini dan juga terma-terma yang lain yang terkandung dalam perintah tersebut, dapatan kami terma 4 tersebut bukanlah berkenaan komunikasi antara Responden dan Perayu bagi tujuan melaksanakan sesi lawatan dan bermalam sebaliknya ia merupakan terma umum berkenaan perintah kepada Perayu dan Responden untuk sentiasa berhubung dengan baik agar pelaksanaan terhadap perintah yang dikeluarkan dapat berjalan dengan sempurna khususnya yang melibatkan kebajikan anak-anak tersebut.

[19] Pada hemat kami terma 2 perintah iaitu "*Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bermalam dengan anak-anak tersebut diberikan kepada Defendan (bapa) Pada bila-bila masa yang munasabah dengan pengambilan dan penghantaran anak tersebut **dibincangkan secara bersama dan atas persetujuan pihak-pihak***" adalah lebih tepat dalam menyentuh berkenaan komunikasi antara kedua-dua pihak berkenaan pelaksanaan sesi lawatan dan bermalam anak-anak tersebut. Oleh itu, kami berpendapat sekiranya Perayu berhasrat untuk membuat perubahan terhadap perintah yang menyentuh tentang aspek komunikasi bagi pelaksanaan sesi lawatan dan bermalam anak-anak tersebut, maka terma 2 ini adalah terma yang tepat untuk diubah dan bukannya terma 4. Atas asas yang kami nyatakan ini maka tuntutan ubah perintah yang dikemukakan Perayu berkenaan terma 4 ini adalah ditolak.

[20] Berkenaan dengan terma 8, bahawa-

8. *Mahkamah memerintahkan Defendan menyediakan nafkah kepada anak-anak tersebut RM800.00 sebulan dengan dimasukkan ke dalam akaun Plaintiff di Maybank (No. Akaun: 162311789264) pada atau sebelum 10hb setiap bulan mulai mei 2016 dan kehadiran sehingga anak-anak tersebut berusia 18 tahun dan tanpa gagal.*

Perayu telah memohon untuk terma 8 ini diubah kepada terma berikut:

8. *Mahkamah memerintahkan Defendan membayar nafkah kepada anak-anak tersebut berjumlah RM3000 sebulan bagi seorang anak berjumlah RM6000 bagi dua anak dimasukkan ke dalam akaun Plaintiff mulai tarikh perintah ini dikeluarkan sehingga anak-anak berusia 18 tahun atau hingga anak-anak tamat pelajaran atau latihan lanjut di pusat pengajian tinggi.*

[21] Tuntutan Ubah Perintah bagi terma ini dikemukakan oleh Perayu atas alasan amaun nafkah anak dalam terma 8 tersebut adalah amat rendah, tidak lagi relevan dan tidak mencukupi dengan perubahan ekonomi, kenaikan harga barang, pertambahan usia dan keperluan anak-anak tersebut. Perayu juga menyatakan dalam Pernyataan Tuntutannya di Mahkamah Bicara bahawa keperluan tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran anak-anak juga telah meningkat dari semasa ke semasa dan jumlah yang diperintahkan adalah tidak mencukupi sehinggakan Perayu terpaksa mengeluarkan wangnya sendiri untuk menampung ketidakcukupan nafkah anak-anak tersebut. Responden dalam menjawab hujahan Perayu telah menyatakan bahawa pihak Perayu telah gagal membuktikan apakah perubahan matan yang berlaku yang mewajarkan untuk jumlah nafkah anak tersebut diubah dari RM800 sebulan kepada RM6000 sebulan. Seterusnya Responden menyatakan bahawa Perayu juga gagal untuk membuktikan bahawa Responden mempunyai kemampuan untuk menanggung jumlah nafkah yang dituntut tersebut.

[22] Berkenaan tuntutan untuk mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah anak, perkara ini telah diperuntukkan dibawah seksyen 76 EUUKIS 2003:

Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak

76. Mahkamah boleh, atas permohonan seseorang yang ada mempunyai kepentingan, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak, jika Mahkamah berpuas hati bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan.

Berpandukan peruntukan seksyen ini, asas untuk sesuatu perintah penjagaan atau nafkah anak itu diubah hanyalah terhad kepada tiga situasi sahaja iaitu perintah yang dikeluarkan tersebut diasaskan kepada sesuatu salah pernyataan atau perintah yang dikeluarkan tersebut diasaskan kepada fakta yang silap atau jika perubahan matan tentang hal keadaan telah pun berlaku.

[23] Dalam konteks kes ini, tuntutan yang dikemukakan adalah diasaskan kepada telah berlakunya perubahan matan tentang hal keadaan selaras dengan perubahan ekonomi, kenaikan harga barang, pertambahan usia dan keperluan anak-anak tersebut. Dalam hal ini, kami tidak berhasrat mengganggu dapatan YA Hakim Bicara sebagaimana di perenggan [18] alasan penghakiman iaitu di muka surat 250 Rekod Rayuan bahawa telah terdapat perubahan matan bagi anak-anak tersebut yang sudah mencapai umur yang mumayyiz, cuma persoalan yang berbangkit di sini berapakah jumlah sebenar keperluan nafkah anak-anak tersebut dan juga kemampuan sebenar Responden.

[24] Perayu dalam keterangannya di Mahkamah Bicara menyatakan bahawa keperluan nafkah anak yang bernama Nur Anis Marsha adalah RM4194.74 sebulan manakala Nur Anis Qaisara adalah sebanyak RM3,200.40 sebulan, namun begitu setelah kami meneliti Ikatan Dokumen Perayu, dokumen-dokumen yang dikemukakan ke Mahkamah berkenaan penyata yuran persekolahan, resit bayaran buku, resit bayaran peperiksaan, perjanjian sewa rumah dan resit bayaran susu kesemuanya masih lagi berstatus "ID". Dalam kata lain dokumen-dokumen ini masih belum diterima oleh Mahkamah sebagai suatu keterangan. Perayu juga gagal mengemukakan sebarang saksi bagi mengukuhkan keterangan. Begitu juga dalam isu kemampuan Responden, Perayu hanya menyatakan bahawa Responden bekerja sebagai seorang juruterbang di syarikat penerbangan Malindo tetapi gagal mengemukakan apa-apa keterangan sokongan berkenaan kemampuan Responden.

[25] Responden dalam keterangannya di Mahkamah Bicara menyatakan tidak bersetuju terhadap tuntutan Ubah Perintah Nafkah yang dikemukakan Perayu dan menyatakan bahawa perubahan jumlah yang dituntut tersebut adalah melampau. Responden menafikan keperluan anak-anak tersebut yang belum dewasa adalah sebagaimana tuntutan yang dikemukakan Perayu. Dari segi pembelaannya dalam aspek kemampuan, Responden menyatakan bahawa beliau menanggung sebanyak RM22,800.00 sebulan iaitu RM1000 untuk nafkah isteri, RM800 untuk nafkah anak bersama Perayu, RM15,000.00 untuk bayaran pinjaman dan bayaran segala jenis bil (tidak diperincikan dan tiada dokumen berkaitan dikemukakan) dan RM6000.00 untuk perbelanjaan sara hidup, makan minum untuk beliau, isteri dan dua anak yang berumur 2 dan 1 tahun. Responden juga gagal mengemukakan sebarang saksi bagi menyokong keterangan beliau.

[26] Berdasarkan penelitian kami terhadap Nota Keterangan kedua-dua pihak, kami dapati kedua-dua pihak gagal untuk membuktikan dakwaan masing-masing. Keterangan-keterangan ini tidak dapat membantu mahkamah untuk mendapatkan maklumat sebenar berkenaan amaun keperluan anak-anak tersebut terhadap nafkah dan juga kemampuan pihak Responden. Namun begitu, untuk melaksanakan tanggungjawab bagi membereskan kes ini, kami akan menetapkan satu amaun yang pada pertimbangan kami adalah wajar untuk perubahan nafkah kedua-dua anak tersebut mengambilkira dapatan YA Hakim Bicara bahawa telah wujud perubahan matan kedua-dua anak dalam tuntutan yang dikemukakan.

[27] Perayu juga di Mahkamah Bicara turut menuntut untuk membuat tambahan terma sebagaimana telah kami nyatakan dalam perenggan [5] di atas, namun begitu tambahan terma ini tidak dapat untuk dipertimbangkan kerana terma-terma ini adalah terma baharu yang tiada kaitan dengan terma-terma yang terkandung dalam perintah bertarikh 11.5.2016.

[28] Berkaitan Notis Rayuan Balas pihak Responden sebagaimana yang kami nyatakan di perenggan [9] penghakiman ini, asas Tuntutan Balas yang dikemukakan Responden adalah berbangkit daripada suatu Tuntutan Ubah Perintah yang dikemukakan Perayu, dan dari tuntutan yang dikemukakan Perayu tersebut Responden memasukkan Tuntutan Balas untuk mendapat hak jagaan terhadap dua anak tersebut atau penetapan masa untuk hak lawatan dan bersama dengan dua anak tersebut yang pada hemat kami adalah turut mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk mengubah terma Perintah bertarikh 11.5.2016 tersebut.

[28] Sebagaimana kehendak seksyen 66 ETMMS 2003 yang kami nukilkan pada perenggan [15] di atas, Responden perlu menyatakan dengan terperinci

dan tepat terma manakah daripada 9 terma yang terkandung dalam Perintah bertarikh 11.5.2016 yang ingin diubah. Keperluan ini adalah kerana sifat Tuntutan Balas ini adalah sama sebagaimana sifat Pernyataan Tuntutan. Atas dasar itu, dalam membina Tuntutan Balas kehendak seksyen 63 ETMMS 2003 juga adalah perlu untuk dipatuhi.

Pernyataan tuntutan

63. (1) *Tiap-tiap pernyataan tuntutan hendaklah ditandatangani oleh plaintif atau Peguam Syariahnya dan hendaklah mengandungi—*

- (a) suatu pernyataan yang ringkas lagi padat, dalam perenggan-perenggan yang bernombor, tentang fakta-fakta yang dijadikan sandaran oleh plaintif dan menunjukkan kausa tindakannya, termasuk butir-butir mengenai apa-apa sifat khas yang atasnya plaintif mendakwa, jika ada;*
- (b) butir-butir tuntutan yang mencukupi;*
- (c) suatu pernyataan tentang relief yang dituntut; dan*
- (d) butir-butir mengenai apa-apa permohonan lain.*

[29] Kegagalan Responden untuk menyatakan dengan terperinci dan tepat terma manakah daripada 9 terma yang terkandung dalam Perintah bertarikh 11.5.2016 yang ingin Responden ubah menyebabkan butir-butir tuntutan tidak mencukupi yang menjadikan dakwaan yang dikemukakan oleh pihak Responden menjadi kabur dan tidak jelas.

[30] Disamping itu juga, adalah berkaitan untuk kami nyatakan di sini, dalam menentukan hak jagaan seseorang anak sebagaimana yang dituntut dalam Tuntutan Balas pihak Responden, fakta-fakta semasa berkenaan ibu bapa dan anak-anak tersebut perlu dikemukakan seperti kelayakan semasa ibu bapa, umur anak-anak dan sekiranya anak-anak tersebut telah pun melebihi umur *mumayyiz* maka aspek pilihan anak tersebut juga perlu diberikan pertimbangan sebelum penentuan hak jagaan itu diberikan. Malangnya perkara ini telah tidak dikemukakan oleh Responden semasa prosiding perbicaraan di Mahkamah

Bicara berlangsung. Pada peringkat rayuan ini, maka ruang untuk Responden mengemukakan keterangan-keterangan berkaitan perkara-perkara tersebut telah pun berlalu dan tidak lagi dapat untuk dipertimbangkan. Oleh itu, berdasarkan ulasan yang kami berikan di atas, maka Rayuan Balas Responden adalah ditolak.

KESIMPULAN

Walaupun ditakdirkan jodoh antara suami isteri itu tidak panjang, ia sama sekali tidak mewajarkan hubungan sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak hasil daripada perkahwinan tersebut terputus. Tanggungjawab sebagai ibu dan bapa itu adalah berterusan terutamanya dalam aspek penjagaan terhadap kebajikan anak-anak. Pelaksanaan tanggungjawab ini adalah perlu agar anak-anak dapat meneruskan hidup mereka dengan baik dan supaya mereka dapat merasakan bahawa mereka masih berada di bawah payungan kasih sayang kedua ibu bapa walaupun kedua ibu bapa tersebut berada di bawah bumbung yang berlainan.

KEPUTUSAN

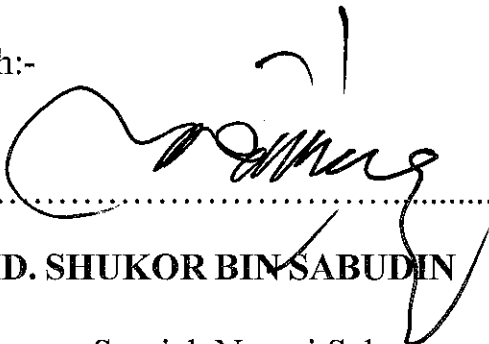
SETELAH kami meneliti Notis Rayuan dan Alasan Rayuan Perayu, Notis Rayuan Balas Responden, Hujah pihak-pihak beserta autoriti yang telah dikemukakan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Rayuan Perayu berkenaan Ubah Perintah Nafkah Anak **DITERIMA**.
2. Terma 8 berkenaan Ubah Perintah Nafkah Anak bertarikh 5.11.2016 diubah seperti berikut:

"8. Mahkamah memerintahkan Defendan menyediakan nafkah kepada anak-anak tersebut sebanyak RM1400.00 sebulan bagi seorang anak berjumlah RM2800.00 sebulan bagi dua orang anak tersebut dengan dimasukkan ke dalam akaun Plaintiff di Maybank (No. Akaun: 162311789264) pada atau sebelum 10hb setiap bulan berkuatkuasa dari bulan November 2022 dan ke hadapan sehingga anak-anak tersebut berusia 18 tahun dan tanpa gagal".

3. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 11.10.2022 melalui Kes Saman No.: 10300-026-0161-2018 adalah diketepikan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....

1. YAA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....

3. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor